Vertrag Paket 5b „Instandhaltung“
mit jährlicher Requalifizierung ohne besonderen Anlass

§ 1 Gegenstand des Vertrages

1. Gegenstand des Vertrages ist das **MMM – Paket 5b:**

„Instandhaltung“ mit jährlicher Requalifizierung ohne besonderen Anlass (ehem. Revalidierung, Erneute Beurteilung/LQ)

Das Paket beinhaltet Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Validierungsarbeiten (jährliche Requalifizierung ohne besonderen Anlass), sowie Kalibrierung und ggf. Justierung der Sensoren an den in Anlage 1 (Geräteliste) aufgeführten Grundgeräten.

2. Für alle Arbeiten gelten – soweit nicht nachfolgend anders vereinbart – ergänzend die „MMM-Bedingungen für Instandhaltungen und Nachrüstungen“ sowie die „MMM-Bedingungen für den Verkauf von Ersatzteilen und Verbrauchsartikeln“, die dem Auftraggeber in der aktuellen Fassung zusammen mit diesem Vertrag übergeben werden (Anlagen 3 und 4).

3. Die diesem Vertrag beigefügten Anlagen bilden wesentliche Vertragsbestandteile.

§ 2 Leistungen des Auftragnehmers

1. Dem Auftragnehmer werden Inspektions- und Wartungsleistungen, sowie notwendige Instandsetzungsleistungen und Kalibrierung und ggf. Justierung sowie die erforderliche jährliche Requalifizierung o.b.A. übertragen.

2. Der Auftragnehmer wird seine Arbeiten an den vereinbarten Terminen zu den üblichen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr) durchführen.

3. Vom Auftraggeber gemeldete Störungen werden unverzüglich innerhalb der üblichen Geschäftszeiten beseitigt.

4. Bei dringenden Notfällen, die den Betriebsablauf verhindern, steht dem Auftraggeber der telefonische Beratungsservice des Auftragnehmers ✆ 0172-8475700 auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung.

5. Das Wartungsintervall richtet sich nach Herstellervorgaben.

6. Dem Auftragnehmer wird freigestellt, vor Ablauf der maximalen Chargen- bzw. Zyklen Anzahl Wartungsleistungen sowie den Austausch von Verschleiß- und zeitbegrenzten Teilen im Rahmen einer Instandsetzung für den Auftraggeber ohne Mehrpreis durchzuführen.

7. Nach erbrachter Leistung wird dem Auftraggeber ein Inspektions- und Wartungsbericht sowie jährlich ein „Validierungsbericht“ zur Verfügung gestellt. Die Dokumentation von Instandsetzungen erfolgt per Servicebericht.

8. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Durchführung der Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsleistungen benötigten Originalteile zeitgerecht und in vollem Umfange bereitzustellen. Verschleiß-, zeitbegrenzte Teile und Ersatzteile sind im Auftragsumfang enthalten. Abweichungen hiervon sind ggf. in der **Geräteliste** (Anlage 1) beschrieben.

9. Folgende Leistungen sind **nicht** im Vertragsumfang enthalten, sofern keine Sondervereinbarungen getroffen wurden und in der Geräteliste (Anlage 1) beschrieben sind:

   a) Die Behebung von Störungen oder Schäden die der Auftragnehmer weder zu vertreten hat noch ihre Ursache in der Funktionsweise des Gerätes selbst haben, insbesondere

- Störungen und Schäden durch Einwirkung bzw. Eingriff nicht autorisierter Dritter
- Bedienungsfehler
- technische und chemische Einflüsse,
- Einsatz vom Auftragnehmer nicht empfohlener Originalersatzteile,
- von den Normen und Leitlinien abweichende Medienversorgung,
- höhere Gewalt,
- Nichtbeachtung von Installationsbedingungen.

b) Grundüberholungen von Anlagen
c) Prüfungen auf Wirksamkeit mit Bioindikatoren inkl. dem dazu benötigten Testmaterial
d) Von einschlägigen Vorschriften und/oder Behörden geforderte regelmäßig wiederkehrende Prüfungen
e) Vorbereitung und Unterstützung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen durch anerkannte Sachverständige
f) Anpassungen oder Änderungen aufgrund neuer oder geänderter gesetzlicher Bestimmungen
g) Lieferung und Einbau zusätzlicher Einrichtungen und Teile
h) Schönheitsreparaturen
i) Instandsetzungsarbeiten die den Rahmen dieses Vertrages übersteigen.
Bei Sterilisatoren z.B. Erneuerung von Druckbehältern inkl. Türplatten, Dampferzeugern, Vakuumpumpensystemen, komplette Steuerungen und komplette Rohrleitungssanierungen.
Bei Reinigungs-und Desinfektionsgeräten z.B. die Waschkammer, komplette Steuerungen und komplette Rohrleitungssanierungen
j) Instandhaltung externer Dokumentationssysteme inkl. der Soft- und Hardware
k) Zusätzliche Leistungen im Rahmen der Requalifizierung o.b.A, z. B. Wasseranalysen nach EN285, MIC-Prüfung etc.
l) Verbrauchsgüter, z. B. Edelstahlpflegemittel etc.
m) Lieferung und Austausch von Verbrauchsmaterial z.B. Filter, Batterien
n) Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (siehe §2 Abs. 2)
o) Wartung und Instandsetzung von Zubehör und optionalen Additiven (z.B. externe Vakuumpumpe (Sterilisator), Transportbahnen, Schleusen etc.), Adaptern, Beladeträger/Beschickungswägen, Beladungsträgern/Körben, Transportwägen sowie Lieferung und Austausch von Kleinteilen und Einsätzen an Beladungsträgern/Körben und Transportwägen

§ 3 Weitere Pflichten des Auftragsnehmers

1. Der Auftragnehmer führt die Leistungen nach diesem Vertrag durch eigenes, sachkundiges Personal aus.

2. Er darf die Leistung oder Teile der Leistung nur mit Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmer übertragen.

3. Der Auftragnehmer liefert alle zur Erbringung der Leistungen benötigten Hilfsmittel (z.B. Messgeräte, Diagnosegeräte und Werkzeuge) und Hilfsstoffe (z.B. Schmier- und Reinigungsmittel).

4. Der Auftragnehmer verwendet ausschließlich Originalersatzteile oder gleichwertige Teile.

5. Erkennt der Auftragnehmer Mängel oder Schäden, welche die Betriebsbereitschaft oder Sicherheit der Anlage gefährden können, hat er sofort den Auftraggeber zu benachrichtigen und erforderlichenfalls die Außerbetriebnahme der Anlage zu veranlassen.

6. Weiterhin wird der Auftragnehmer den Auftraggeber über Maßnahmen informieren, welche aufgrund von Änderungen der rechtlichen Bestimmungen erforderlich werden oder über technische Weiterentwicklungen mit entsprechenden Nachrüstmöglichkeiten.

§ 4 Pflichten des Auftraggebers

1. Den Mitarbeitern des Auftragnehmers ist ungehinderter Zugang zu den in **Geräteliste** (Anlage 1) genannten Geräten zu gewähren. Der Auftragnehmer behält sich vor Mehrkosten aufgrund etwaiger Wartezeiten, z.B. durch laufende Programme oder organisatorische Notwendigkeiten, entstehen separat in Rechnung zu stellen.

2. Der Auftraggeber hat das Personal des Auftragnehmers bei der Durchführung der zu erbringenden Leistungen auf seine Kosten zu unterstützen. Der Auftraggeber ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung verpflichtet, insbesondere zur kostenlosen Gestellung von Strom und Wasser einschließlich der erforderlichen Anschlüsse.

3. Der Auftraggeber hat die zum Schutz von Personen und Sachen am Ort der Dienstleistung notwendigen Maßnahmen zu treffen. Er hat das Personal des Auftragnehmers über bestehende spezielle Sicherheitsvorschriften zu unterrichten, soweit diese für die Leistungen des Auftragnehmers von Bedeutung sind.

4. Der Auftraggeber verpflichtet sich dem Auftragnehmer Auskunft zu erteilen über etwaige Instandhaltungsarbeiten, die seit dem letzten Wartungstermin vom Auftraggeber selbst oder durch Dritte durchgeführt wurden (Eintrag im Gerätebuch).

5. Dem Auftraggeber obliegt die Auftragsvergabe an den Sachverständigen für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen.

§ 5 Vergütung

1. Es erfolgt für die unter § 2 genannten Leistungen eine pauschale Abgeltung. Die Preise sind in der **Geräteliste** (Anlage 1) aufgeführt.

2. Der Auftragnehmer behält sich Preisänderungen vor. Die Vertragslaufzeit und die für das jeweilige Kalenderjahr gültigen Preise werden in der Anlage 1 beschrieben. Bei Preisänderungen wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber mindestens zwei Monate im Voraus eine neue Anlage 1 zusenden, die dann Vertragsbestandteil wird, wenn der Auftraggeber den Vertrag nicht mit einer Frist von einem Monat auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Preisänderung kündigt.

3. Die Rechnungsstellung erfolgt pauschal quartalsmäßig in Teilbeträgen zu Beginn des Quartals. Wird bei einer Überprüfung festgestellt, dass die angegebenen Zyklen (siehe Geräteliste – Anlage 1) überschritten werden, kann eine Nachberechnung erfolgen. Können die Leistungen aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, nur teilweise erbracht werden, ist eine Berechnung zulässig.

4. Falls aus betriebsinternen Gründen des Auftraggebers die Notwendigkeit besteht, die Inspektions-, Wartungs- oder Validierungsarbeiten außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (siehe §2 Abs. 3) durchzuführen, werden die Mehrkosten separat gemäß zum Leistungszeitpunkt gültiger Servicekostensätze berechnet.

4. Vereinbarte Vergütungspauschalen und nach Aufwand zu berechnende Leistungen, gemäß § 2 Abs. 9 können gemeinsam abgerechnet werden. Bei nach Aufwand zu berechnenden Leistungen, die nicht Vertragsgegenstand sind, gelten die zum Zeitpunkt gültigen **Servicekostensätze** (Anlage 2). Ersatzteillieferungen im Rahmen, dieser zusätzlichen Leistungen werden gemäß der aktuell gültigen Ersatzteilpreisliste verrechnet.

5. Rechnungen sind zahlbar ohne jeden Abzug **sofort nach Rechnungserhalt**, sofern keine Sondervereinbarungen getroffen wurden und in der **Geräteliste** (Anlage 1) beschrieben sind.

6. Dem Auftraggeber stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.

§ 6 Beginn, Laufzeit, Beendigung

1. Dieser Vertrag wird für die in Anlage 1 definierte Mindestlaufzeit geschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Monaten zum Ende des Kalenderjahres schriftlich gekündigt wird oder die Geräte ein Alter von 8 Jahren erreicht haben. Abweichende Sondervereinbarungen werden –soweit zutreffend - in der **Geräteliste** (Anlage 1) geregelt.

2. Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 1 ist während der gesamten Vertragslaufzeit nur eine außerordentliche Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund zulässig. Das Kündigungsrecht des Auftraggebers nach § 648 BGB ist ausgeschlossen.

   Das Recht des Auftragnehmers zur fristlosen Kündigung besteht insbesondere, wenn:

   a) der Auftraggeber wesentliche Vertragspflichten verletzt;
   b) der Auftraggeber in Vermögensverfall gerät, insbesondere wenn über das Vermögen des Auftraggebers das Verfahren nach der Insolvenzordnung eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;
   c) sich der Auftraggeber mit der Zahlung zweier aufeinanderfolgenden Rechnungen in Verzug befindet;
   d) der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten trotz entsprechender Aufforderung mit Fristsetzung nicht nachkommt;
   e) sich der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer oder anderen Gläubigern weigert oder außerstande erklärt, eine fällige und einrede freie Forderung, gleich welcher Höhe, zu erfüllen;
   f) der Auftraggeber die vom Anbieter definierten Qualitätsstandards nicht einhält.
   g) wenn einzelne wesentliche Bauteile vom Hersteller nicht mehr beschafft werden können, z.B. weil die Bauteile nicht mehr hergestellt werden und nicht ersetzt werden können.
   h) Der Auftragnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit dem Hersteller zur Durchführung von Service an den vertragsgegenständlichen Geräten berechtigt ist und die Vereinbarung während der Laufzeit dieses Vertrages beendet wird. Soweit nicht alle Geräte gemäß Anlage 1 (Geräteliste) davon betroffen sind, hat der Auftragnehmer nur ein Teilkündigungsrecht.

3. Weitergehende Ansprüche bleiben von der Kündigung aus wichtigem Grund unberührt. Auf § 314 Abs. 4 BGB wird verwiesen.

4. Sollen die in der Anlage 1 aufgeführten Geräte / Zubehöre – gleich aus welchem Grund – vorübergehend oder dauerhaft außer Betrieb genommen werden, so ist dies sechs Monate vor Wirksamkeit schriftlich mitzuteilen.

4.1. Erfolgt die Mitteilung nicht oder verspätet so gilt §6 Punkt 4.2. ausgenommen sind dauerhafte Außerbetriebnahmen wegen bei Vertragsabschluss nicht planbarer Schäden durch z.B. höhere Gewalt, Brand oder sonstige unvorhersehbare Schäden an den in Anlage 1 aufgeführten Geräten.

4.2. Soweit der Auftragnehmer seine vertraglichen Pflichten aus einem vom Auftraggeber zu vertretenden Grund vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann, weil die in der Anlage 1 aufgeführten Geräte / Zubehöre außer Betrieb genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer mindestens nachstehenden pauschalierten Schaden zu ersetzen:

   50 % der Vergütung des noch nicht ausgeführten Teils der Leistung für die vereinbarte ggf. verlängerte Vertragslaufzeit bis zum nächsten Kündigungszeitpunkt nach § 6 Abs. 1.

Der Nachweis eines höheren Schadens und die gesetzlichen Ansprüche des Auftragnehmers (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, etc.) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Zahlungsansprüche anzurechnen.

Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Auftragnehmer kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

§ 7 Gewährleistung

1. Für die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist.

2. Zeigt sich ein Mangel, so ist dem Auftragnehmer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Auftraggeber die Mängelanzeige, ist die Haftung des Auftragnehmers für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

3. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, trägt der Auftragnehmer, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Auftraggebers als unberechtigt heraus, kann der Auftragnehmer die hieraus entstandenen Kosten vom Auftraggeber nach Maßgabe einer Störfallmeldung ersetzt verlangen.

4. Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 8 Sonstige Haftung

1. Auf Schadensersatz haftet der Auftragnehmer – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur

   a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
   b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung des Auftragnehmers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

2. Die sich aus Abs. 1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Auftragnehmer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für seine Leistung übernommen hat. Das gleiche gilt für Ansprüche des Auftraggebers nach dem Produkthaftungsgesetz.

3. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Auftraggeber nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 9 Sonstige Bestimmungen

1. Erweiterungen, Verlegungen, Teilerneuerungen und sonstige Änderungen der Maschinen und Anlagen dürfen während der Laufzeit des Vertrages nur von oder in Abstimmung mit dem Auftragnehmer ausgeführt werden.

2. Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers.

3. Sollten Sondervereinbarungen, die vom Vertragstext abweichen getroffen worden sein, sind diese in Anlage 1 beschrieben.

§ 10 Geheimhaltungspflicht

1. Alle Unterlagen und Drucksachen, die der Auftragnehmer dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt hat, dürfen für andere Zwecke nicht, auch nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

2. Der Auftraggeber und Auftragnehmer hat Kenntnisse von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen, die er im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangt, vertraulich zu behandeln. Das gilt auch über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus.

§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, wenn der Auftraggeber Vollkaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist, München. Der Auftragnehmer ist auch berechtigt, am Sitz des Auftraggebers Klage zu erheben.

2. Für den Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 12 Salvatorische Klausel

1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags nichtig, anfechtbar oder unwirksam sein bzw. werden, so ist die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die entsprechende Bestimmung ist vielmehr so auszulegen, dass der mit ihr erstrebte wirtschaftliche Zweck nach Möglichkeit erreicht wird. Dasselbe gilt sinngemäß für die Ausfüllung von Vertragslücken.

Auftragnehmer:

Planegg, 27.07.2021

M M M
Münchener Medizin Mechanik GmbH

i.A. [illegible]
Name: i.A. [illegible]
Grund: Bestätigt
Datum: 27.07.2021 15:53:45 (UTC+02:00)

Auftraggeber:

Datum: 23.7.21

KRANKENHAUS NORDWEST GMBH
STEINBACHER HOHL 2-26, 60488 FRANKFURT/M.

Falko Rapp
Geschäftsführer

Anlagen:

1. Geräteliste
2. Servicekostensätze
3. MMM-Bedingungen für Instandhaltungen und Nachrüstungen
4. MMM-Bedingungen für den Verkauf von Ersatzteilen und Verbrauchsartikeln

Krankenhaus Nordwest GmbH, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt / Main

Paket 5b - Instandhaltung inkl. jährlicher Requalifizierung o.b. A.

Lfd-Nr.	Gerätebezeichnung Grundgerät	Herstell-Nr.	Standort / ID Nr.	Anzahl Geräte	max. Anzahl Zyklen p.a.	Preis Jahr	Instand-haltungs-pauschale p.a.	Requali-fizierung o.b.A. 1x jährlich	Kalibrierung & ggf. Just. d. Sensoren 1x jährlich *	Gesamt-pauschale Paket 5b	Gesamt-pauschale für 2 Geräte
1-2	Selectomat PL 9612-2 H			2	2000	2021	5.007,00 €	1.192,00 €	223,50 €	6.422,50 €	12.845,00 €
						2022	5.199,00 €	1.232,00 €	231,00 €	6.662,00 €	13.324,00 €
						2023	5.350,00 €	1.273,00 €	239,00 €	6.862,00 €	13.724,00 €
						2024	5.505,00 €	1.316,00 €	247,00 €	7.068,00 €	14.136,00 €
						2025	5.665,00 €	1.360,00 €	255,00 €	7.280,00 €	14.560,00 €
						2026	5.829,00 €	1.405,00 €	264,00 €	7.498,00 €	14.996,00 €
						2027	5.998,00 €	1.453,00 €	272,00 €	7.723,00 €	15.446,00 €
						2028	6.172,00 €	1.501,00 €	281,00 €	7.954,00 €	15.908,00 €
										Summe	**114.939,00 €**

* Sonderpreis im Zuge der Requalifizierung o.b.A.

zuzüglich Mehrwertsteuer

abweichende / ergänzende Vereinbarungen zu Vertrag Paket 5b:
§6 Punkt 1: Mindestlaufzeit 2 Jahre
Vertrag Beginn Abnahme 31.12.2028 jährl. Verlängerung
Vertragsbeginn nicht rückwirkend und immer zum 1. eines Monats möglich.

Sonderpreise - mit den o.g. Pauschalen sind alle Rabatte (auch Verbundskundenrabatte) bereits abgegolten und nicht übertragbar

Jahrespauschale Instandhaltung gilt immer vom 01.01. - 31.12. eines Jahres.
Bei Unterjährigen Beginn wird die Pauschale anteilig nach Abschluss verrechnet.

Paket 5b Instandhaltung enthält:
- Inspektion und sicherheitstechnische Wartung lt. Herstellervorgabe 1x jährlich (Intervall-Wartung & Inspektion)
- Präventiv Wartung Zyklen abhängig bzw. mind. 1x jährlich mit Austausch von Wartungsteilen
- Präventive Wartungsleistungen werden im Rahmen von Instandsetzungen auch frühzeitig durchgeführt
- Instandsetzungen mit Lieferung und Einbau von Ersatzteilen
- Jährliche Requalifizierung o.b.A. (ehemals Revaldierung / Erneute Beurteilung/LQ)
- jährliche Kalibrierung und ggf. Justierung der Sensoren
- DGUV V3 Messung jährlich je Gerät

- Requalifizierung nach Instandhaltung
- Optional: Lieferung und Einbau von Verbrauchsmaterial

Preisinformation - kein Vertragsbestandteil - Listenpreise gültig bis 31.12. des Jahres:

zusätzliche Leistungen - nicht in Pauschale enthalten (Mehrpreis / sep. zu beauftragen):

	2021	2022
• Beladungsträger-Check je	90,00 €	93,00 €
• Prüfung von Additiven/Zubehör/Adaptern	auf Anfrage	

zusätzliche Leistungen im Zuge der Requalifizierung (Mehrpreis)
- Beauftragung über Fragebogen vor Validierung:

	2021	2022
• Mikrobiologische Prüfung	765,00 €	787,00 €
• Speisewasser Prüfung	286,00 €	294,00 €
• Kondensat Prüfung	582,00 €	599,00 €
• Kondensat und Speisewasser Prüfung	720,00 €	741,00 €
• Prüfung VE Wasser	286,00 €	294,00 €

Anlage 2

Servicekostensätze MMM Deutschland
- 2020 bis 2022 (siehe Tabelle)
für Arbeiten an

	MMM Anlagen, RDG & RDG-E Fabrikate: MMM / BHT / Belimed		
Gültigkeitszeiträume von bis	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022
Fahrtstunde	124,50 €	128,00 €	132,00 €
Arbeitsstunde Montag-Freitag von 07:30 bis 16:30 Uhr	124,50 €	128,00 €	132,00 €
Überstunde (+25%) von 06:00 bis 07:30 Uhr und 16:30 bis 20:00 Uhr **Samstag** von 06:00 bis 20:00 Uhr	155,63 €	160,00 €	165,00 €
Nachtstunde (+ 60%) von 20:00 bis 06:00 Uhr	199,20 €	204,80 €	211,20 €
Sonn- und Feiertagsstunde (+ 100%)	249,00 €	256,00 €	264,00 €
Inklusivpreis je Fahrt-/Arbeitsstunde (beinhaltet km-Geld & Übernachtung)	145,00 €	149,00 €	154,00 €
Übernachtung *	98,00 €	98,00 €	98,00 €
km-Geld *	1,05 €	1,05 €	1,05 €
Hotline Software Ingenieur je angefangene 30 Min Montag – Donnerstag 09:00 bis 16:30 Uhr Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr	90,00 €	98,00 €	103,00 €
Service Beratungshotline/ Telefonsupport Je angefangene 30 Min	60,00 €	63,00 €	65,00 €
Notdiensteinsatzpauschale* Je Einsatz außerhalb der üblichen Geschäftszeiten (gültig auch innerhalb Garantie/Gewährleistungszeit) Fahrt- und Arbeitskosten werden zusätzlich zum Nachweis verrechnet. Wird nur angeboten bei einzelvertraglicher Regelung	550,00 €	600,00 €	600,00 €

*keine Rabatte möglich
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer

Anlage 3

MMM-Bedingungen für Instandhaltungen und Nachrüstungen (03/2017)

I. Vertragsschluss, Allgemeines

1. Allen Instandhaltungen und Nachrüstungen (im Folgenden kurz: Reparaturen) liegen diese Bedingungen sowie etwa gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Kunden werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt.
2. Liegt eine unwidersprochene schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers vor, so ist diese für den Inhalt des Vertrages und den Umfang der Reparatur maßgebend. Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers.

II. Nicht durchführbare Reparatur

1. Anfahrtszeiten sowie der weitere entstandene und zu belegende Aufwand (Fehlersuchzeit gleich Arbeitszeit) werden dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn die Reparatur aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden kann, insbesondere weil
   - der beanstandete Fehler bei der Inspektion nicht aufgetreten ist,
   - die zum Betrieb der Anlage erforderlichen Medien nicht bereitstehen,
   - Ersatzteile nicht zu beschaffen sind,
   - der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt hat
   - der Vertrag während der Durchführung gekündigt worden ist.
2. Der Reparaturgegenstand braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gegen Erstattung der Kosten in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, es sei denn, dass die vorgenommenen Arbeiten nicht erforderlich waren.
3. Bei nicht durchführbarer Reparatur haftet der Auftragnehmer nicht für Schäden am Reparaturgegenstand, die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und für Schäden, die nicht am Reparaturgegenstand selbst entstanden sind, gleichgültig auf welchen Rechtsgrund sich der Kunde beruft.
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz und bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter.

III. Kostenangaben, Kostenvoranschlag

1. Der Auftragnehmer kann nach seinem Ermessen dem Kunden bei Vertragsschluss den voraussichtliche Reparaturpreis angegeben. Kann die Reparatur zu diesen Kosten nicht durchgeführt werden oder hält der Auftragnehmer während der Reparatur die Ausführung zusätzlicher Arbeiten notwendig, so ist das Einverständnis des Kunden einzuholen, wenn die angegebenen Kosten um mehr als 15 % überschritten werden.
2. Wird vor der Ausführung der Reparatur ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preisansätzen gewünscht, so ist dies vom Kunden ausdrücklich zu verlangen. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet wird. Für die Abgabe eines verbindlichen Kostenvoranschlages kann der Auftragnehmer eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 5 % bis 20 % der (Netto-) Auftragsumme verlangen.

IV. Preis und Zahlung

1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Vertragsabschluss eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.
2. Bei der Berechnung der Reparatur sind die Preise für verwendete Teile, Materialien und Sonderleistungen sowie für die Arbeitsleistungen, die Fahrt- und Transportkosten jeweils gesondert auszuweisen. Wird die Reparatur aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag, wobei nur Abweichungen im Leistungsumfang besonders aufzuführen sind.
3. Die Mehrwertsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu Lasten des Kunden berechnet.
4. Eine etwaige Berichtigung der Rechnung seitens des Auftragnehmers und eine Beanstandung seitens des Kunden müssen schriftlich spätestens vier Wochen nach Zugang der Rechnung erfolgen.
5. Die Zahlung ist bei Abnahme und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung ohne Skonto zu leisten, sofern nicht mit dem Kunden andere Zahlungsbedingungenen vereinbart werden.
6. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Auftragnehmer bestrittener Gegenansprüche des Kunden ist nicht statthaft.

V. Mitwirkung und technische Hilfeleistung des Kunden bei Reparatur außerhalb des Werkes des Auftragnehmers

1. Der Kunden hat das Reparaturpersonal bei der Durchführung der Reparatur auf seine Kosten zu unterstützen.
2. Der Kunde hat die zum Schutz von Personen und Sachen am Reparaturplatz notwendigen speziellen Maßnahmen zu treffen. Er hat auch die für die Durchführung der Reparatur verantwortliche Person über bestehende spezielle Sicherheitsvorschriften zu unterrichten, soweit diese für das Reparaturpersonal von Bedeutung sind.
3. Der Kunde ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung verpflichtet, insbesondere zu:
   - Bereitstellung von geeigneten (soweit möglich durch den Auftragnehmer geschulten) Fachkräften in der für die Reparatur erforderlichen Zahl und für die erforderliche Zeit; die Fachkräfte haben die Weisungen der für die Durchführung der Reparatur verantwortlichen Person zu befolgen. Der Auftragnehmer übernimmt für die Fachkräfte des Auftraggebers keine Haftung. Ist durch die Fachkräfte des Auftraggebers ein Mangel oder ein Schaden aufgrund von Weisungen der für die Durchführung der Reparatur verantwortlichen Person entstanden, so gelten die Regelungen der Abschnitte IX und X entsprechend.
   - Bereitstellung der erforderlichen Vorrichtungen und schweren Werkzeuge sowie der erforderlichen Bedarfsgegenstände und –stoffe.
   - Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser, einschließlich der erforderlichen Anschlüsse.
   - Bereitstellung notwendiger, trockener und verschließbarer Räume für die Aufbewahrung des Werkzeugs des Reparaturpersonals
   - Schutz der Reparaturstelle und -materialien vor schädlichen Einflüssen jeglicher Art, Reinigen der Reparaturstelle.
   - Bereitstellung geeigneter diebessicherer Aufenthaltsräume und Arbeitsräume (mit Beheizung, Beleuchtung Waschgelegenheit, sanitärer Einrichtung) und Erster Hilfe für das Reparaturpersonal.
4. Die technische Hilfeleistung des Kunden muss gewährleisten, dass die Reparatur unverzüglich nach Ankunft des Reparaturpersonals begonnen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme durch den Kunden durchgeführt werden kann. Soweit besondere Pläne oder Anleitungen des Auftragnehmers erforderlich sind, stellt dieser sie dem Kunden rechtzeitig zur Verfügung.
5. Kommt der Kunden seinen Pflichten nicht nach, so ist der Auftragnehmer nach Fristsetzung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem Kunden obliegenden Handlungen an dessen Stelle und auf dessen Kosten vorzunehmen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Auftragnehmers unberührt.

VI. Transport und Versicherung bei Reparatur im Werk des Auftragnehmers

1. Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, wird ein auf Verlangen des Kunden durchgeführter An- und Abtransport des Reparaturgegenstandes – einschließlich einer etwaigen Verpackung und Verladung – auf seine Rechnung durchgeführt, andernfalls wird der Reparaturgegenstand vom Kunden auf seine Kosten beim Auftragnehmer angeliefert und nach Durchführung der Reparatur beim Auftragnehmer durch den Kunden wieder abgeholt.
2. Der Kunde trägt die Transportgefahr.
3. Während der Reparaturzeit im Werk des Auftragnehmers besteht kein Versicherungsschutz. Der Kunde hat für die Aufrechterhaltung des bestehenden Versicherungsschutzes für den Reparaturgegenstand selbst zu sorgen.
4. Bei Verzug des Kunden mit der Übernahme kann der Auftragnehmer für Lagerungen in seinem Werk Lagergeld berechnen. Kosten und Gefahr der Lagerung gehen zu Lasten des Kunden.

VII. Reparaturfrist

1. Die Angaben über die Reparaturfristen beruhen auf Schätzungen und sind daher unverbindlich.
2. Die Vereinbarung einer verbindlichen Reparaturfrist, die schriftlich als verbindlich bezeichnet sein muss, kann der Kunde erst verlangen, wenn der Umfang der Arbeiten feststeht.
3. Die verbindliche Reparaturfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Reparaturgegenstand zur Abnahme durch den Kunden bereit ist.
Die Einhaltung der Reparaturfrist steht unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Selbstbelieferung des Auftragnehmers. Bei verspäteter Selbstbelieferung, nachträglich erteilten Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen zusätzlichen Reparaturarbeiten verlängert sich die vereinbarte Reparaturfrist entsprechend.
4. Verzögert sich die Reparatur durch Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie den Eintritt von Umständen, die vom Auftragnehmer nicht verschuldet sind, so tritt, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung der Reparatur von erheblichen Einfluss sind, eine angemessene Verlängerung der Reparaturfrist ein; dies gilt auch dann, wenn solche Umstände eintreten, nachdem der Auftragnehmer in Verzug geraten ist.
5. Gewährt der Kunde dem in Verzug befindlichen Auftragnehmer – unter Berücksichtigungen der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche bestehen – unbeschadet X.3 – nicht.

VIII. Abnahme

1. Der Kunde ist zur Abnahme der Reparaturarbeit verpflichtet, sobald ihm deren Beendigung angezeigt worden ist. Die Abnahme erfolgt durch Unterschrift des Kunden auf dem Servicebericht, Abnahmeprotokoll o.Ä. bzw. gilt als erfolgt, nachdem der Kunde den Servicebericht per E-Mail oder auf andere geeignete Weise erhält, und dieser nicht innerhalb von drei Werktagen Einwände gegen die Leistungen des Auftragnehmers erhebt. Erweist sich die Reparatur als nicht vertragsgemäß, so ist der Auftragnehmer zur Beseitigung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Mangel für die Interessen des Kunden unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Kunden zuzurechnen ist. Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so kann der Kunde die Abnahme nicht verweigern.
2. Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, so gilt – unbeschadet Nr. 1 - die Abnahme nach Ablauf zweier Wochen seit Anzeige der Beendigung der Reparatur als erfolgt.
3. Mit der Abnahme entfällt die Haftung des Auftragnehmers für erkennbare Mängel, soweit sich der Kunde nicht die Geltendmachung eines bestimmten Mangels vorbehalten hat.

IX. Mängelansprüche

1. Nach Abnahme der Reparatur haftet der Auftragnehmer für Mängel der Reparatur, die innerhalb von 12 Monaten nach Abnahme auftreten, unter Ausschluss aller anderen Ansprüche des Kunden unbeschadet Nr. 5 und X. in der Weise, dass er die Mängel zu beseitigen hat. Der Kunde hat einen festgestellten Mangel unverzüglich schriftlich dem Auftragnehmer anzuzeigen.
2. Die Haftung des Auftragnehmers besteht nicht, wenn der Mangel für die Interessen des Kunden unerheblich ist oder auf einen Umstand beruht, der dem Kunden zuzurechnen ist. Dies gilt insbesondere für Bedienungsfehler, technische und chemische Einflüsse, Einsatz von MMM nicht empfohlener Originalersatzteile, von ISO/EN/DIN abweichender Medienversorgung, höhere Gewalt, Nichtbeachtung von Installationsbedingungen. Von der Haftung ausgenommen sind darüber hinaus gerätetypische Verschleiß- und zeitbegrenzte Teile (z.B. Türdichtungen, Einsätze für Kondensatableiter) sowie Verbrauchsmaterialien (z.B. Sterilbelüftungsfilter, Batterie etc.)
3. Bei etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Zustimmung des Auftragnehmers vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Auftragnehmer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Auftragnehmer eine ihm gesetzte Frist zur Mängelbeseitigung hat verstreichen lassen, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.
4. Von den durch die Mängelbeseitigung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt MMM – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten der Ersatzteile einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus.
5. Lässt der Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gestellte angemessene Frist für die Mängelbeseitigung fruchtlos verstreichen, so hat der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Minderungsrecht. Das Minderungsrecht besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Mängelbeseitigung. Nur wenn die Reparatur trotz der Minderung des Kunden nachweisbar ohne Interesse ist, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.

X. Haftung des Auftragnehmers, Haftungsausschluss

1. Werden Teile des Reparaturgegenstandes durch Verschulden des Auftragnehmers beschädigt, so hat der Auftragnehmer diese nach seiner Wahl auf seine Kosten zu reparieren oder neu zu liefern. Die Ersatzpflicht beschränkt sich der Höhe nach auf den vertraglichen Reparaturpreis. Im Übrigen gilt X.3 entsprechend.
2. Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers der Reparaturgegenstand vom Kunden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Reparaturgegenstandes – nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Kunden die Regelungen der Abschnitte IX und X. 1 und 3 entsprechend.
3. Der Kunde kann über die ihm in diesen Bestimmungen zugestandenen Ansprüche hinaus keine Ersatzansprüche, insbesondere keine Ansprüche auf Schadenersatz, auch nicht aus außervertraglicher Haftung, oder sonstige Rechte wegen etwaiger Nachteile, die mit der Reparatur zusammenhängen, gegen den Auftragnehmer geltend machen, gleichgültig auf welchen Rechtsgrund er sich beruft.
4. Der Auftragnehmer haftet jedoch
   - bei Vorsatz,
   - bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter,
   - bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,
   - bei Mängeln, die MMM arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit MMM garantiert hat
   - soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

XI. Anwendbares Recht; Gerichtstand

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Auftragnehmers zuständige Gericht. Der Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden Klage zu erheben.

Anlage 4

MMM-Bedingungen für den Verkauf von Ersatzteilen und Verbrauchsartikeln (03/2017)

I. Allgemeines

Unsere sämtlichen Lieferungen von Ersatzteilen und Verbrauchsartikeln – auch bei Bestellungen per Internet - erfolgen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern sie nicht mit unserer ausdrücklichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen werden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Käufers widersprechen wir ausdrücklich. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns widersprechen.

I. Zahlung

1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen (insbesondere für Transport, Verpackung) sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung sofort ohne Abzug eines Skonto zur Zahlung fällig, soweit keine abweichenden Zahlungsvereinbarungen getroffen werden.
2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.

II. Lieferung und Lieferverzug

1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich abzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.
2. Der Käufer kann zehn Tage nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Mit Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5 Prozent des vereinbarten Kaufpreises. Will der Verkäufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und / oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der Zehn-Tages-Frist gemäß Satz 1 eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25 Prozent des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handelt, sind Schadeneratzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.
3. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Käufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2 Sätze 3 bis 6 dieses Abschnittes.
4. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die den Verkäufer ohne dessen eigenes Verschulden daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 3 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
5. Konstruktions- und Formänderungen, sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens der Hersteller bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein daraus keine Rechte hergeleitet werden.

III. Gefahrübergang, Versand

1. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, oder zwecks Versendung die Firmenlager des Verkäufers bzw. das Lager der vom Verkäufer angewiesenen Versandstelle verlassen hat. Dies gilt auch, wenn der Transport durch Personal des Verkäufers ausgeführt wird. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
2. Transportmittel und Art der Versendung werden vom Verkäufer gewählt.

IV. Abnahme

1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand bei Übergabe durch die den Transport ausführende Person abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen.
2. Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 10 Prozent des Kaufpreises. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen niedrigeren Schaden nachweist.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer auf Grund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. Ist der Käufer eine juristische Person, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von in Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen.
Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehende Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht.
2. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Hat der Verkäufer darüber hinaus Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung und nimmt er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer den gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5 Prozent des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen niedrigeren Schaden nachweist.
3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.

VI. Sachmangel

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängel verjähren innerhalb zwölf Monaten ab Ablieferung des Kaufgegenstandes, wenn der Käufer eine juristische Person, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handelt.
2. Der Verkauf von gebrauchten Teilen, sowie von Verschleiß- und zeitbegrenzten Teilen (z.B. Türdichtungen, Kondensatableiter) und Verbrauchsmaterial (z.B. Sterilbelüftungsfilter, Batterien) erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung. Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt.
3. Für die Abwicklung der Mängelbeseitigung gilt Folgendes:

a) Ansprüche auf Mängelbeseitigung hat der Käufer beim Verkäufer geltend zu machen. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Verkäufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhändigen.

b) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.

VII. Haftung

1. Hat der Verkäufer auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe dieser Bedingungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt. Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Diese Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Soweit der Schaden durch ein vom Käufer für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung gedeckt ist, haftet der Verkäufer nur für etwaige damit verbundene Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schadensregulierung durch die Versicherung. Für leicht fahrlässig durch einen Mangel des Kaufgegenstandes verursachte Schäden wird nicht gehaftet.
2. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
3. Die Haftung wegen Lieferverzugs ist in Abschnitt II abschließend geregelt.
4. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

VIII. Anwendbares Recht, Gerichtstand

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Verkäufers zuständige Gericht. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Käufers Klage zu erheben.